



PUTUSAN

Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.CARLOS SINAMBELA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kesehatan Kelurahan Aek Kanopan
Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten
Labuhanbatu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Cindy B Dolok Saribu, SH, Rizky Nainggolan, SH., MKn, Andreas B. Sinambela SH,MH., dan Belsasar Panggabean SH., Advokat / Penasihat Hukum pengacara pada Kantor Hukum "LAW OFFICE CINDY DOLOKSARIBU & PARTNERS", yang beralamat di Komplek Taman Kyoto Blok B 24 Jalan Mesjid Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Carlos Sinambela, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Carlos Sinambela dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam merek Run Nike.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana serta menghukum Terdakwa karena perbuatannya 2 (dua) bulan penjara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dipersidangan menyatakan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban atas kecemburuan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hukuman seringan-ringannya, dan terhadap permohonannya tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (pledoi) nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg : PERK/258/RP.RAP/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Carlos Sinambela, pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Juni tahun 2024 pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Chintia Meylandini Br Sihombing tiba di alun-alun Aek Kanopan dengan maksud untuk berolahraga sepeda, dan saat itu saksi Chintia Meylandini Br Sihombing hanya seorang diri, kemudian saksi Chintia Meylandini Br Sihombing melihat saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus sedang jalan santai, lalu saksi Chintia Meylandini Br Sihombing memarkirkan sepedanya, selanjutnya saksi Chintia Meylandini Br Sihombing bergabung dengan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus untuk jalan bersama. Kemudian tidak berapa lama saksi Chintia Meylandini Br Sihombing melihat Terdakwa M. Carlos Sinambela sedang berolahraga, kemudian Terdakwamanggil saksi Chintia Meylandini Br Sihombing "Mel", saksi Chintia Meylandini Br Sihombing tidak merespon panggilan tersebut, Terdakwamanggil saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "Yud", lalu saksi Chintia Meylandini Br Sihombing berkata kepada saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "ya udah bang, jangan digubris bang", tiba-tiba Terdakwasudah berada di belakang saksi Chintia Meylandini Br Sihombing, kemudian Terdakwaberkata kepada saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "sini dulu yud", setelah itu saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus berhenti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara saksi Chintia Meylandini Br Sihombing tetap berjalan dan bergerak ke arah pembatas jalan, tiba-tiba dari arah belakang saksi Chintia Meylandini Br Sihombing ditendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa dan mengenai pinggul sebelah kiri saksi Chintia Meylandini Br Sihombing, saksi Chintia Meylandini Br Sihombing terjatuh ke seberang pembatas jalan, lalu saksi Chintia Meylandini Br Sihombing bangun, setelah itu saksi Chintia Meylandini Br Sihombing keluar dari pembatas jalan dan berdiri, kemudian dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwamenendang saksi Chintia Meylandini Br Sihombing dari arah belakang dan mengenai pinggul bagian belakang saksi Chintia Meylandini Br Sihombing yang membuat saksi Chintia Meylandini Br Sihombing terjatuh kembali melewati pembatas jalan yang mengakibatkan luka pada lutut sebelah kiri saksi Chintia Meylandini Br. Sihombing, selanjutnya saksi Chintia Meylandini Br Sihombing mendengarsaksi Hafizullah Amin Tanjung berkata "apanya bang", sambil mendekat ke arah pembatas jalan, lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motornya yang terparkir dan pergi dari alun-alun tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Chintia Meylandini Br Sihombing melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan TerdakwaM. Carlos Sinambela mengakibatkan saksi Chintia Meylandini Br Sihombing mengalami luka-luka sesuai dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam sesuai Visum Et Repertum No. 445/11/RSUD-AK/VI/2024tanggal 15 Juni 2024 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan yang ditandatangani oleh dr. Dani Wahyu Setara Tambunan (dokter yang memeriksa) bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 telah diperiksa seorang perempuan yaitu:

Nama : Chintia Meylandini Br Sihombing
Umur : 24 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Warna Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Utama No. 164 Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec.
Kualuh Hulu Kab. Labuhan Batu Utara



Status Praesent:

Kesadarans : Baik
Tek. Darah : 117/72 mmHg
HR : 102 x/mnt
RR : 18 x/mnt

Status Lokalisata:

- Terdapat luka lecet pada lutut bagian kiri dengan ukuran P=1 cm dan L=1 cm.

Kesimpulan:

Keadaan orang tersebut diatas dijumpai luka lecet yang diakibatkan benturan benda tumpul/Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Chintia Meylandini Br Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menendang pada pinggul belakang saksi menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana sebelumnya saksi pernah pacaran dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa putus pada tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa masih bertemu sebelum kejadian sebagai mantah kekasih;
- Bahwa posisi saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saksi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi tiba di alun-alun Aek Kanopan dengan maksud untuk berolahraga sepeda, dan saat itu saksi hanya seorang diri, kemudian saksi melihat saksi Yudi Panjaitan dan saksi Wanda sedang jalan



santai lalu saksi memarkirkan sepeda saksi, selanjutnya saksi bergabung dengan mereka, setelah kami berjalan, tak berapa lama saksi melihat Terdakwa juga sedang berolahraga, kemudian Terdakwa memanggil saksi "Mel", lalu saksi tidak merespon panggilan tersebut, lalu Terdakwa memanggil saksi Yudi Panjaitan "Yud", lalu saksi Yudi Panjaitan menjawab "ya udah bang, jangan digubris bang", tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Yudi Panjaitan "sini dulu yud" setelah itu saksi Yudi Panjaitan dan saksi Wanda berhenti lalu saksi tetap berjalan dan bergerak ke arah pembatas jalan, tiba-tiba saksi ditendang dari arah belakang dan mengenai pinggul sebelah kiri saksi, dan saksi sempat terjatuh ke seberang pembatas jalan, lalu saksi bangun kembali, setelah itu saksi keluar dari pembatas jalan selanjutnya berdiri, kemudian Terdakwa menendang saksi kembali dari belakang dan mengenai pinggul bagian belakang saksi yang membuat saksi terjatuh kembali melewati pembatas jalan, selanjutnya saksi mendengar saksi Hafizullah Amin Tanjung berkata "apanya bang" sambil mendekat ke arah pembatas jalan, lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motornya yang terparkir dan pergi dari alun-alun tersebut, selanjutnya orang – orang yang ada di sekitar alun-alun tersebut berkumpul dan menanyakan siapa yang menendang saksi, lalu saksi menelepon keluarga dan saksi untuk dijemput, tak berapa lama teman saksi yang bernama Savteria Sagala dan Junita Sidauruk selanjutnya saksi dibonceng oleh Junita Sidauruk sedangkan Savteria Sagala membawa sepeda saksi, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami pada bagian pinggang terasa nyeri dan panas, dan luka pada bagian lutut akibat terjatuh dan mengenai pembatas jalan, kemudian organ tubuh bagian kanan saksi seperti mati rasa dan atas perbuatan Terdakwa, aktifitas saksi sehari-hari terganggu karena pada saat menelan terasa sakit;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa banyak keterangan saksi yang tidak benar, dimana yang Terdakwa tendang adalah pantat bukan pinggul, kemudian Terdakwa menendang kedua kalinya



saksi karena Terdakwa dimaki-maki oleh saksi, lalu keluarga Terdakwa ada seorang pendeta sudah meminta maaf kepada saksi dan Terdakwa dengan saksi masih pacaran dimana pada hari senin, Selasa, Rabu, Kamis masih bertemu;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menendang pada pinggul belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura;

- Bahwa posisi saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing adalah saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing membelakangi Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan saksi Yowanda Pratama Sitorus sedang berolahraga jalan santai di alun-alun Aek Kanopan, sekitar setengah jam berlalu, saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing mendatangi kami kemudian saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing bergabung dengan kami untuk berjalan, pada saat kami sedang berolahraga jalan, yang mana posisi kami pada saat itu sedang berada di track sebelah kiri yang mengarah ke arah jalan raya, lalu kami melihat Terdakwa ada di seberang tempat kami sedang jalan yang mana posisi Terdakwa berada di posisi sebelah kanan kami dan membelakangi jalan raya, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "bang yud, sini dulu sebentar", lalu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing berkata kepada saksi "gak usah bang, gak usah bang", lalu Terdakwa bergerak mendekati kami dan menyeberangi pembatas jalan, dan posisi Terdakwa berada di tengah pembatas jalan tersebut sambil berkata "udah berapa kama kalian pacaran bang yud?", saksi tidak menjawab lalu saksi ingin mendatangi Terdakwa namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menarik baju saksi sambil berkata "jalan aja kita", lalu saksi melihat Terdakwa mulai mengikuti



kami dari belakang, lalu saksi dan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing mempercepat langkah tak berapa lama Terdakwa menendang pinggul bagian belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing lalu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing merasa ketakutan, kemudian saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing duduk di pembatas jalan, lalu Terdakwa langsung menendang bagian tubuh sebelah kiri saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing hingga terjatuh ke tanah, melihat hal tersebut saksi Yowanda Pratama Sitorus langsung menahan Terdakwa sambil berkata “apa nya bang carlos, gak ada orang itu pacaran, baru jumpa di jalan kami bang”, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk mengambil sepeda motor nya, dan pergi dari alun-alun, selanjutnya saksi membantu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing untuk bangun, kemudian orang-orang yang ada di sekitar berdatangan untuk melihat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, tak berapa lama Terdakwa datang kembali ke tempat tersebut sambil berkata “udah, udah bubarlah, amannya itu, aku pun seringnya dipukulinya ini”, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, lalu kami tetap menemani saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, yang mana saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menelepon keluarganya untuk menjemputnya, lalu kemudian datang 2 (dua) orang perempuan yang menemui saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, dan membawa saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pulang, lalu kami tetap di tempat tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahui sakit yang dialami oleh saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, namun saksi melihat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tetap bisa berjalan dalam keadaan normal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi Yowanda Pratama Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menendang pada pinggul belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura;
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing hanya sekedar teman, saksi kenal saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing hanya pada hari itu, dan itu pertama kali bertemu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi dan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan sedang berolahraga jalan santai di alun-alun Aek Kanopan, sekitar setengah jam berlalu, saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing mendatangi kami kemudian saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing bergabung dengan kami untuk berjalan, pada saat kami sedang berolahraga jalan, yang mana posisi kami pada saat itu sedang berada di track sebelah kiri yang mengarah ke arah jalan raya, lalu kami melihat Terdakwa ada di seberang tempat kami sedang jalan yang mana posisi Terdakwa berada di posisi sebelah kanan kami dan membelakangi jalan raya, lalu Terdakwa memanggil saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak merespon panggilan dari Terdakwa, dan saksi sempat mendengar Terdakwa berkata "udah lama kalian pacaran", mendengar hal tersebut saksi berhenti untuk menemui Terdakwa, sedangkan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan tetap berjalan, lalu saksi melihat Terdakwa menyeberang dari trotoar tersebut ke arah kami, karena posisi saksi dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan berjarak kurang lebih sekitar 6 (enam) meter, kemudian saksi menahan Terdakwa sambil berkata "mereka gak pacaran, kami pun baru jumpa dengan cintia", kemudian Terdakwa mengejar ke arah saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan, tiba-tiba Terdakwa menendang pinggul bagian belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, selanjutnya Terdakwa menendang kembali saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang mengakibatkan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing terjatuh ke dalam pembatas jalan, kemudian saksi menahan Terdakwa dengan maksud agar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap



Terdakwa menjauh dari saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, kemudian saksi Yudi Ariansyah Panjaitan menolong saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang saat itu terjatuh lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut ke arah sepeda motor miliknya, kemudian orang-orang yang ada di sekitar berdatangan untuk melihat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, tak berapa lama Terdakwa datang kembali ke tempat tersebut sambil berkata “udah, udah bubarlah, amannya itu, aku pun seringnya dipukulinnya ini”, setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, lalu kami tetap menemani saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, yang mana saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menelepon keluarganya untuk menjemputnya, tak berapa lama datang 2 (dua) orang perempuan yang menemui saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dengan maksud untuk menjemput, dan membawa saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pulang, lalu kami tetap di tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

4. Saksi Hafizullah Amin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menendang pada pinggul belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan istri saksi sedang jalan-jalan di Alun-alun Aek Kanopan kemudian kami duduk di rumput tepatnya di pinggir aspal tempat orang-orang berolahraga, sekitar pukul 18.00 Wib, saksi sempat melihat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing sedang berolahraga dan sempat menyapa saksi, tiba-tiba dari belakang Terdakwa datang dan langsung menendang menendang pinggul bagian belakang dari saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang mengakibatkan terdorong ke trotoar yang mana saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing memegang trotoar, pada saat



saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing mencoba untuk berdiri, tiba-tiba Terdakwa menendang kembali ke arah pinggung bagian belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang mengakibatkan terjatuh ke dalam trotoar yang mana posisi nya saat itu tangan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing sempat menahan namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing terjatuh ke tanah tepatnya ke dalam trotoar, lalu saksi mendatangi Terdakwa, lalu saksi berkata kepada Terdakwa “kenapa kayak gitu bang”, namun Terdakwa berkata “udahlah bang, aman itu bang”, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, karena saksi melihat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing telah bangun, lalu saksi bergerak menuju tempat saksi kembali, kemudian tak berapa lama saksi melihat Terdakwa datang kembali ke tempat kejadian, dan setelah itu saksi bersama istri saksi pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah, dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

5. Saksi Repida Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menendang pada pinggul belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengkusuk dan mengurut saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn Tapan Nauli Desa Sukarame Baru Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura;
- Bahwa kondisi saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pada saat itu badannya berpasir karena keluarganya mengatakan setelah kejadian saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak mandi lagi, lalu dari hasil saksi mengkusuk atau mengurut saksi menemukan bagian belikat lengan sebelah kanan mengalami bengkak dan terkilir, dikarenakan pada saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak dapat mengangkat tangan kanannya, lalu saksi mengurut saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dan menyuruh saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing untuk



membuka baju, namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak bisa membuka bajunya sendiri, dan pada saat itu saksi melihat pinggul bagian sebelah kiri mengalami lebam, dan ketika saksi mengurut saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dia menjerit sambil menangis kesakitan;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, saksi kenal dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing awalnya saksi mengurut opungnya L. BR. Sianturi, dan dari situ saksi menjadi kenal dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa berada di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab.Labura, sedang melakukan olah raga sore yaitu jalan di alun alun Aek Kanopan dan pada saat itu Terdakwa melaksanakan olahraga lari seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di alun alun Aek Kanopan, Terdakwa ada bertemu dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing sedang berolahraga jalan kaki di Alun-alun Aek Kanopan, bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Yudi dan Yowanda;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing memiliki hubungan pacaran dan merupakan calon istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing sejak tanggal 31 Mei 2021 dan rencana akan menikah pada Bulan Oktober 2024;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Alun-alun Aek Kanopan, Terdakwa yang mendatangi saksi korban Chintia Meylandini Br



Sihombing dengan cara Terdakwa menyeberang trotoar Alun-alun dan Terdakwa memanggil saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dengan berkata “sini dulu kelen dua”, selanjutnya mereka berhenti;

- Bahwa posisi Terdakwa sebelum berjumpa dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing berada di jalan sebelah kiri dari jalan masuk track olahraga alun – alun dan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing berada di jalan sebelah kanan dari jalan masuk track olahraga alun – alun;

- Bahwa Terdakwa ada menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 17.45 Wib di Alun-alun Aek Kanopan namun Terdakwa tidak sengaja dan tidak ada niat melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing sebanyak 2 (dua) kali ke arah pantat belakang sebelah kiri atau kanan Terdakwa lupa;

- Bahwa Terdakwa menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pertama kali menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa, dan menendang kedua kali menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak terjatuh, dan yang kedua kali hampir terjatuh dan lutut saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing terkena ke trotoar track olah raga Alun-alun. Dan pada saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan celana training warna hitam;

- Bahwa sebab Terdakwa menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dikarenakan Terdakwa kecewa dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dikarenakan Terdakwa hendak bertanya kepada Yudi namun pada saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menarik tangan Yudi dan menghalangi Terdakwa saat Terdakwa ingin bertanya kepada Yudi;

- Bahwa dalam hal menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan kaki bagian kanan dan kiri Terdakwa, tidak ada menggunakan tenaga;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing pada saat Terdakwa menendangnya kurang lebih setengah meter;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 17.40 Wib, Terdakwa pergi ke alun-alun dengan maksud untuk berolahraga, kemudian pada saat Terdakwa sedang berolahraga Terdakwa melihat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing sedang berolahraga bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa kenal yaitu Yudi dan Yowanda, yang mana saat itu Terdakwa masih pacaran dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, karena melihat hal tersebut Terdakwa merasa kecewa dan cemburu, awalnya Terdakwa hanya mendiamkan saja, namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tetap bersama dengan laki-laki tersebut, lalu Terdakwa mendatangi dan memanggil saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dan Yudi namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menghalangi dengan cara menarik tangan Yudi, dan Terdakwa bertanya kepada Yudi "Yang kek mananya hubungan kalian, udah berapa lama?", kemudian Yudi menjawab "bekawannya kami bang", kemudian Terdakwa menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa ke arah pantat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, selanjutnya Yowanda berkata "bekawannya orang itu bang", kemudian saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing bergeser ke arah pembatas jalan, kemudian kedua kali Terdakwa menendang bagian pantat belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang mengakibatkan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing hampir terjatuh yang mana tangan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menyentuh tanah dan lututnya menyentuh trotoar pembatas jalan, dan hal tersebut terjadi karena Terdakwa kecewa dan cemburu, setelah itu Terdakwa meninggalkan mereka; Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan /
ade charge dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi Posman Sitindaon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing ada berpacaran;
- Bahwa saksi ada mendengar informasi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024



sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman
Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah saksi korban
Chintia Meylandini Br Sihombing untuk melakukan perdamaian namun
pihak dari saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak mau
berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi Marlon Pasaribu S.Pd, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban Chintia
Meylandini Br Sihombing;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-
alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh
Hulu Kab. Labura;

- Bahwa orang tua Terdakwa datang meminta tolong menyelesaikan
secara mediasi;

- Bahwa saksi bertemu dengan pihak keluarga dari saksi korban
Chintia Meylandini Br Sihombing namun upaya tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah 2 kali menemui keluarga saksi korban Chintia
Meylandini Br Sihombing namun tidak berhasil;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perdamaian namun pihak dari
saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak mau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut;

- 1 (satu) buah celana training warna hitam merek Run Nike;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti
surat berupa :

Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Aek
Kanopan yang ditandatangani oleh dr. Dani Wahyu Setara Tambunan (dokter
yang memeriksa) bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Chintia
Meylandini Br Sihombing dengan hasil terdapat luka lecet pada lutut bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dengan ukuran P=1 cm dan L=1 cm dengan Kesimpulan luka tersebut dijumpai luka lecet yang diakibatkan benturan benda tumpul/keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura Terdakwa menendang pada pinggul belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tiba di alun-alun Aek Kanopan dengan maksud untuk berolahraga sepeda, dan saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing hanya seorang diri, kemudian saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing melihat saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus sedang jalan santai, selanjutnya saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing bergabung dengan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus untuk jalan bersama. Kemudian tidak berapa lama saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing melihat Terdakwa sedang berolahraga, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing "Mel", namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak merespon panggilan tersebut, Terdakwa memanggil saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "Yud", lalu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing berkata kepada saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "udah bang, jangan digubris bang", tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Yudi Ariansyah Panjaitan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "Yang kek mananya hubungan kalian, udah berapa lama?", kemudian saksi Yudi Ariansyah Panjaitan menjawab "bekawannya kami bang", setelah itu saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus berhenti sementara saksi Chintia korban Meylandini Br Sihombing tetap berjalan dan bergerak kearah pembatas jalan, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing ditendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa dan mengenai pinggul sebelah kiri saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, saksi Chintia Meylandini Br Sihombing terjatuh keseberang pembatas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap



jalan, lalu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing bangun, setelah itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing keluar dari pembatas jalan dan berdiri, kemudian dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kembali menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dari arah belakang dan mengenai pinggul bagian belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang membuat saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing terjatuh kembali melewati pembatas jalan yang mengakibatkan luka pada lutut sebelah kiri saksi korban Chintia Meylandini Br. Sihombing, selanjutnya saksi Chintia korban Meylandini Br Sihombing mendengar saksi Hafizullah Amin Tanjung berkata "apanya bang", sambil mendekat ke arah pembatas jalan, lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motornya yang terparkir dan pergi dari alun-alun tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dikarenakan Terdakwa kecewa dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dikarenakan Terdakwa hendak bertanya kepada Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan namun pada saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menarik tangan Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan menghalangi Terdakwa saat Terdakwa ingin bertanya kepada Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing mengalami luka lecet pada lutut bagian kiri sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/11/RSUD-AK/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa M.Carlos Sinambela yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Alun-alun Aek Kanopan Jl. Jend. Sudirman Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura Terdakwa menendang pada pinggul belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menggunakan kaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tiba di alun-alun Aek Kanopan dengan maksud untuk berolahraga sepeda, dan saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing hanya seorang diri, kemudian saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing melihat saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus sedang jalan santai, selanjutnya saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing bergabung dengan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus untuk jalan bersama. Kemudian tidak berapa lama saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing melihat Terdakwa sedang berolahraga, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing "Mel", namun saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing tidak merespon panggilan tersebut, Terdakwa memanggil saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "Yud", lalu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing berkata kepada saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "udah bang, jangan digubris bang", tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Yudi Ariansyah Panjaitan saksi Yudi Ariansyah Panjaitan "Yang kek mananya hubungan kalian, udah berapa lama?", kemudian saksi Yudi Ariansyah Panjaitan menjawab "bekawannya kami bang", setelah itu saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan saksi Yowanda Pratama Sitorus berhenti sementara saksi Chintia korban Meylandini Br Sihombing tetap berjalan dan bergerak ke arah pembatas jalan, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing ditendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa dan mengenai pinggul sebelah kiri saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing, saksi Chintia Meylandini Br Sihombing terjatuh keseberang pembatas jalan, lalu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing bangun, setelah itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing keluar dari pembatas jalan dan berdiri, kemudian dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa kembali menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dari arah belakang dan mengenai pinggul bagian belakang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang membuat saksi korban Chintia

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meylandini Br Sihombing terjatuh kembali melewati pembatas jalan yang mengakibatkan luka pada lutut sebelah kiri saksi korban Chintia Meylandini Br. Sihombing, selanjutnya saksi Chintia korban Meylandini Br Sihombing mendengar saksi Hafizullah Amin Tanjung berkata “apanya bang”, sambil mendekat kearah pembatasjalan, lalu Terdakwa pergi kearah sepeda motornya yang terparkir dan pergi dari alun-alun tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menendang saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dikarenakan Terdakwa kecewa dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dikarenakan Terdakwa hendak bertanya kepada Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan namun pada saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menarik tangan Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan menghalangi Terdakwa saat Terdakwa ingin bertanya kepada Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing mengalami luka lecet pada lutut bagian kiri sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/11/RSUD-AK/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing adalah dengan sengaja untuk melampiaskan emosi kepada saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing karena Terdakwa cemburu dan Terdakwa kecewa dengan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing dikarenakan Terdakwa hendak bertanya kepada Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan namun pada saat itu saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing menarik tangan Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan menghalangi Terdakwa saat Terdakwa ingin bertanya kepada Saksi Yudi Ariansyah Panjaitan dan ternyata perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan saksi korban Chintia Meylandini Br Sihombing yang pada pokoknya keterangan saksi yang tidak benar, dimana yang Terdakwa tendang adalah pantat bukan pinggul, kemudian Terdakwa menendang kedua kalinya saksi karena Terdakwa dimaki-maki oleh saksi, lalu keluarga Terdakwa ada seorang pendeta sudah meminta maaf kepada saksi dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi masih pacaran dimana pada hari senin, selasa, rabu, kamis masih bertemu. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana serta menghukum Terdakwa karena perbuatannya 2 (dua) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dari keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training warna hitam merek Run Nike dipersidangan terungkap masih berhubungan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Carlos Sinambela** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam merek Run Nike;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.